

1500382-93.2021.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, bem como sua conduta social e personalidade, deve a pena-base ser exasperada em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há agravantes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500382-93.2021.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-93.2021.8.26.0288

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132801/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 17939571 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA,

349/21/924 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 2132801 - DEL.POL.ITUVERAVA, 349/21/924 -

DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ROXO MASSARIOLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

Leonardo roxo massarioli, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 15 de maio de 2021, às 23h08, na Rua Capitão Francisco Barbosa, n.º 275, nesta cidade e comarca de Ituverava, RICK MARTIN PEREIRA DE FREITAS mediante escalada, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, a

saber, duas câmeras de segurança pertencentes a V. H. R. dos S.

Consta ainda que, no dia 15 de maio de 2021, logo após às 23h08, nesta cidade e comarca de Ituverava, LEONARDO adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, duas câmeras de segurança pertencentes a V. H. R. dos S.

RICK MARTIN e LEONARDO foram autuados em flagrante delito, o primeiro por crime de furto e o segundo por receptação, sendo a ambos arbitrado o valor de fiança (fls. 01-04).

LEONARDO exibiu a fiança arbitrada pela autoridade policial (fls. 34), oportunidade em que conferida sua liberdade provisória (fls. 35).

Pela decisão de fls. 78-82, homologado ao auto de prisão em flagrante, foi conferida a liberdade provisória ao corréu RICK MARTIN, independentemente do pagamento de fiança.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021, determinando-se a citação dos acusados (fls. 146-147).

Regularmente citado, LEONARDO apresentou resposta à acusação a fls. 186-187 e fls. 210-214.

Por estar em local incerto e não sabido, RICK MARTIN não foi encontrado para citação, momento em que determinado o desmembramento do feito (fls. 221-222).

Assim, o processo segue apenas em face de LEONARDO ROXO MASSARIOLI, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Confirmado o recebimento da denuncia, foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 221-222).

No decorrer da instrução, foram ouvidas a vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e 03 (três) de defesa. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 261).

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais.

O representante do Ministério Público pugnou pela condenação, posto que devidamente comprovados os requisitos de autoria e materialidade (fls. 265-274).

Por seu turno, a D. Defesa alegou fragilidade da prova acusatória, pugnando pela absolvição do acusado (fls. 281-291).

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pela prova oral carreada aos autos, como também pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27 e auto de avaliação de fls. 105-106.

A autoria é igualmente certa.

Perante a autoridade policial, LEONARDO confirmou a aquisição das câmeras pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais), sem desconfiar de sua origem ilícita (fls. 15).

Em Juízo, reiterou a aquisição das câmeras, mas sem suspeitar de origem espúria. Declarou que RICK MARTIN, apenas conhecido de vista, apresentou os objetos afirmando que queria comprar algo para comer e que, se soubesse que se tratava de produto de furto, jamais teria adquirido (fls. 261).

Por sua vez, a vítima V. H. R. dos S., em juízo, confirmou a subtração de duas câmeras de segurança de sua residência, bem como a apreensão da res com o acusado (fls. 261).

O policial militar Jorge Augusto Silva Ferreira, em juízo, declarou que após a identificação e abordagem do autor do furto, encontrou as câmeras em poder de LEONARDO, o qual afirmou tê-las adquirido pela importância de R\$ 30,00 (fls. 261).

Igual teor ostenta o depoimento do também policial militar Caio César Lopes dos Santos, que também confirmou a apreensão das câmeras subtraídas em poder de LEONARDO, as quais foram vendidas por RICK MARTIN pela quantia de R\$ 30,00 (fls. 261).

As testemunhas de defesa ouvidas, Fábio Gouveia, Paulo Ricardo Fidelis Coronato e Thiago de Oliveira Bado não presenciaram a transação efetuada por LEONARDO com RICK MARTIN, apenas destacando que este vive na rua (fls. 261).

Assim, ao contrário do aventado pela D. Defesa, resta evidente que o réu adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de furto.

A res furtiva foi apreendida em poder do acusado, oportunidade em que o próprio informou que pagou apenas a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) pelas câmeras, as quais foram avaliadas em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (fls. 105-106).

O dolo está evidenciado pelas próprias circunstâncias do crime, posto que o acusado adquiriu os produtos de "um conhecido de vista", que vivia em situação de rua e furtador contumaz (fls. 45-50 e fls. 56-62), afastando a negativa de autoria.

Portanto, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam suficientes elementos para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Com esses fundamentos, passo a individualizar as penas.

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, que não teve maiores consequências. Entretanto, o réu ostenta antecedentes criminais, conforme se depreendem das certidões de sua Folha de Antecedentes (fls. 224-229 e fls. 247-249), que relatam sentença condenatória, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, bem como sua conduta social e personalidade, deve a pena-base ser exasperada em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, para o crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o montante da pena aplicada, o regime inicial será o aberto, em face do disposto no artigo 33, § 2.º, alínea "c" e § 3.º, do Código Penal. Ainda, o montante de cada dia-multa será de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por qualquer outra restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes destacados, nos termos do artigo 44, inciso III e § 3.º, do Código Penal.

Da mesma maneira, por incompatível com o disposto no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal, não é possível o deferimento da suspensão condicional da pena.

Isso posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEONARDO ROXO MASSARIOLI, qualificado nos autos, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

O réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, já que permaneceu solto durante o processo e porque os motivos ensejadores da custódia cautelar não estão presentes.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O réu arcará com as custas processuais, observando-se, contudo, os benefícios da Justiça Gratuita.

P. I. e C.

Ituverava, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA